

1500250-10.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2022435/2022 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 22635609 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 301/22/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2022435 - DEL.POL.FRANCISCO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500250-10.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500250-10.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2022435/2022 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 22635609 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 301/22/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2022435 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

IAGO DIAS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES

Vistos.

IAGO DIAS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 10h00min, na Rua Serra do Espinhaço, nº 86, Jardim Buenos Aires, neste município e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 65 eppendorf de cocaína (com peso líquido aproximado de 21,26g) e 139 porções de maconha (com peso líquido aproximado de 219,30g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia em 19 de fevereiro de 2022 (fls. 104). O réu foi citado (fls. 125) e apresentou defesa prévia (fls. 133/137). Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 143/144).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em memoriais, a Dra. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com a aplicação da pena-base acima do mínimo legal e fixação de regime inicial fechado de cumprimento de pena.

O Dr. Defensor requereu a absolvição do réu por falta de provas. Na hipótese de condenação, requereu a concessão dos benefícios cabíveis.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação merece ser julgada PROCEDENTE.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de exibição e apreensão (fls. 15), dos laudos de constatação preliminar (fls. 18/19) e definitivo (fls. 95/97) e, por fim, pela prova oral colhida em regular instrução.

A autoria também é certa, nos termos abaixo consignados.

Interrogado perante o contraditório, o réu Iago admitiu os fatos a si imputados na denúncia. Disse que realmente estava no local dos fatos efetuando a venda de drogas.

A assunção de autoria da ré em juízo foi confirmada pelos demais elementos constantes dos autos. Senão vejamos.

O policial civil Abel, em juízo, afirmou que o local é conhecido pela venda de drogas e que, no dia, adentrou ao conjunto habitacional quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Efetuada a abordagem, localizou com o réu uma sacola com o dinheiro e os entorpecentes apreendidos. Já com o outro rapaz nada de ilícito foi localizado. O réu admitiu que traficava ao depoente. Reconheceu o réu em juízo.

Em igual sentido o depoimento do também policial civil Antonio Alexandre.

Não há razão para desqualificar a prova policial, pois não há qualquer dado que afaste a natural credibilidade de que gozam tais testemunhas. São agentes do Estado, razão pela qual seus depoimentos devem ser avaliados sob a perspectiva da presunção de credibilidade, a menos que infirmados por outros elementos de convicção.

Neste sentido converge a lição diária de nossos tribunais:

Prova criminal – Testemunhal – Tráfico de entorpecentes – Depoimentos de policiais que efetuaram a apreensão – Credibilidade – Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (ACR 147980, Rel: Jarbas Mazzoni).

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

O réu admitiu a prática do tráfico e não produziu provas de que os fatos se deram de forma diversa da relatada na denúncia.

Por fim, vale consignar que o decreto condenatório não se ampara exclusivamente no depoimento dos milicianos em juízo, e sim em todo o contexto probatório.

Portanto, todos os indícios e fatos convergem para o mesmo sentido, qual seja, que a droga apreendida destinava-se à traficância.

Dosimetria da pena

Passo a dosar a pena, de acordo com o critério trifásico que informa o Código Penal.

- a) Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando que a ré participava do comércio de uma quantidade de drogas significativa que permite vislumbrar um considerável potencial de disseminação do entorpecente em meio à sociedade, fixo a pena-base acima no mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas.
- b) Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes. Por outro lado, a circunstância atenuante da confissão espontânea deve gerar diminuição das penas em um sexto, conduzindo-as ao mínimo legal.
- c) Apesar da considerável quantidade de drogas apreendida, mas por outro lado considerando que o réu não ostentava anterior condenação e que não existe nos autos prova de que se dedicasse anteriormente ao crime ou pertencesse a grupo, associação ou organização criminosa, incide a causa especial de redução do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Ensina o doutrinador Renato Marcão que: "A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime. (...) Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo §4º. É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do §4º, pois, em caso de dúvida, esta se revolverá em benefício do réu". ("Tóxicos - Lei n. 11.343 de 23 de agosto de 2006, Nova Lei de Drogas Anotada e Interpretada", 4ª Edição, Saraiva, 2007, página 194).

Há, portanto, incidência da causa especial de redução, de forma que diminuo as penas em 1/5, as quais atingem o patamar de 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal - montante em que se tornam definitivas;

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Por ser a pena ora fixada não superior a quatro anos, bem como por estarem preenchidos os demais requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, em local a ser especificado pelo juízo das execuções, e limitação de fim de semana.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO IAGO DIAS DE OLIVEIRA à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar multa de 400 dias-multa, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, substituída por penas restritivas de direito nas modalidades prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e limitação de fim de semana.

Tendo em vista a substituição da pena acima deferida, deve responder a eventual recurso em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura com urgência.

Declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, tendo em vista a comprovação de que provém do tráfico.

Após trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral. Oficie-se, acaso tal já não tenha sido feito, para incineração total ou parcial das drogas como acima determinado e providencie-se o necessário quando ao perdimento do dinheiro, comunicando-se ao SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06). Após, archive-se.

Em caso de recurso desta decisão oficie-se para incineração parcial do entorpecente, mantendo-se o necessário para contraprova e em caso contrário para incineração total.

P.I.C.

Francisco Morato, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA